



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 63872/2018/CA1 “Arosteguy, Julieta c/ Obispado de Santiago del Estero
s/ amparo ley 16.986”.

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2019.

VISTOS:

Los recursos de apelación deducidos por ambas partes contra la sentencia de fs. 76/81 y vta, que hizo lugar a la demanda en los términos allí indicados; y

CONSIDERANDO:

1º) Que la actora promovió la presente acción a raíz de la falta de respuesta al requerimiento de información formulado el 20 de julio de 2018 al Obispado de Santiago del Estero, consistente, entre otros datos, en las rendiciones de cuenta de los fondos públicos recibidos (fs. 1/4).

En oportunidad de contestar el informe circunstanciado, la demandada brindó (parte de) la información requerida e indicó el lugar en que se podía acceder a las rendiciones de cuenta pretendidas por la actora. Al respecto, puso de relieve las dificultades que conllevaba su clasificación, así como la carencia de recursos para sistematizarla (fs. 8/33 y vta).

A fs. 76/81, el juez de grado, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal de la instancia (fs. 71/74), entendió que la información aportada resultaba incompleta e imprecisa (consid. VII) y declaró ilegítima la negativa de brindar información respecto de las rendiciones de cuenta sobre los fondos públicos percibidos (consid. VIII).

2º) Que, contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo aclaratoria, con fundamento en la omisión de precisar la forma en que debían ser entregadas tales rendiciones de cuenta (fs. 82). El mismo día, interpuso recurso de apelación por la omisión de expedirse sobre este aspecto de su petición y solicitó que se condenara a la demandada a presentar aquella información en este expediente, en formato digital abierto (fs. 83/84).

El juez de grado desestimó la aclaratoria, por entender que la decisión resultaba suficientemente clara, y concedió la apelación (fs. 85).



También apeló la parte demandada, quien se agravió del pronunciamiento en todos sus términos y pidió la revocación de la sentencia y la declaración de cumplimiento del requerimiento de información pretendido por la actora (fs. 86/92 y vta).

El magistrado concedió esta última apelación (fs. 93) y la actora contestó el traslado del memorial, oportunidad en la que esta última sostuvo su extemporaneidad (fs. 97/101 y vta).

3º) Que el Fiscal General coincidió en que el recurso deducido por la parte demandada resultaba extemporáneo, por lo que debía declararse mal concedido. Asimismo, entendió que la apelación de la actora debía ser parcialmente admitida y que debía precisarse el alcance de la condena en los siguientes términos: (i) la información que no exige reproducción alguna, sino que basta con su emisión y comunicación de una respuesta concreta, podría ser incorporada a este expediente (tal como la demandada lo hizo parcialmente) o ser remitida directamente a la requirente; (ii) las copias de las rendiciones de cuenta correspondientes a los fondos recibidos deberían ser entregados en la sede de la demandada, en Santiago del Estero y en el estado en que se encuentren, a los fines de su reproducción a costa de la interesada (fs. 110/112 y vta).

4) Que, antes de examinar la apelación de la parte demandada, cabe recordar que el tribunal de alzada, como juez del recurso, tiene amplias facultades para examinar, aun de oficio, la procedencia de las apelaciones que llegan a su conocimiento, sin que obste a ello la conformidad de las partes ni la concesión, pues tal atribución hace al ejercicio de su competencia para entender en el fondo de la causa (esta Sala, 7039/2007/CA, “Abalsamo Egidio Rogelio c/ EN – ANSES y otro s/ amparo ley 16.986”, resol. del 4 de junio de 2015 y sus citas).

Asimismo, el art. 15 de la ley 16.986 —en cuanto establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 horas— se debe entender en el sentido de que aquél comienza a correr desde la hora en que se practicó la notificación y se computa hora por hora, es decir, se opera en forma continua (confr. Sagües, Nestor, Derecho





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 63872/2018/CA1 “Arosteguy, Julieta c/ Obispado de Santiago del Estero s/ amparo ley 16.986”.

Procesal Constitucional, Acción de Amparo, T.3, pag. 498. En igual sentido, Gozaíni, Osvaldo Alfredo “El cómputo de los plazos fijados en horas”, LL 2010-B, 940; y esta Sala, causa n° 7318/2015/CA1 Importadora Dalma SRL c/ ADIF SE s/ amparo ley 16.986”, sent. del 22/9/15; y sus citas).

En este sentido, se ha sostenido reiteradamente que, salvo que la notificación se hubiera practicado fuera del horario de Tribunales o en días inhábiles o feriados, o si el oficial notificador hubiera omitido consignar en la cédula la hora en que se practicó la notificación, no rige el plazo de gracia que legisla el art. 124 del Código Procesal (esta sala, causa n° 1694/2013 “Flores Héctor Alberto –inc med- c/ EN – M° RREE y C s/ amparo ley 16.986”, resol. del 18 de febrero de 2014, y sus citas).

En el *sub lite*, la sentencia fue notificada al recurrente el 22 de abril de 2019 a las 9.46 (conf. fs. 81/vta y lex100), razón por la que el plazo para apelar venció el 24 de abril a las 9.46, en tanto el recurso fue presentado el 25 de abril a las 8.20 (fs. 92/vta), circunstancia que obsta a su tratamiento por incumplir uno de los requisitos de admisibilidad formal.

En mérito a lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso deducido por la parte demandada a fs. 86/92 y vta contra la sentencia de fs. 76/81 y vta.

5) Que, sin perjuicio de su estrechez, el **recurso de la actora** debe prosperar en cuanto el juez de grado efectivamente omitió pronunciarse sobre un punto esencial de la pretensión, vinculado con la modalidad de cumplimiento de la condena en relación con el lugar y forma de entrega de las rendiciones de cuenta sobre los fondos públicos percibidos, aspecto que tampoco subsanó en oportunidad de la aclaratoria (fs. 85). Tal capítulo debe, entonces, ser examinado por esta Alzada en los términos del art. 278, CPCCN.

6°) Que la **ley 27.275** establece que la información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o



clasificarla. *El Estado* tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo desmedido. Las excepciones las fijará la Agencia de Acceso a la Información Pública (art. 5º). Asimismo, la ley dispone que el acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción, en cuyo caso su costo corre a cargo del solicitante (art. 6º).

Por su parte, de conformidad con la **reglamentación aprobada por decreto 206/17**, se entenderá por formatos digitales abiertos a aquellos formatos que mejor faciliten su utilización, procesamiento y redistribución por parte del solicitante (art. 5º). Asimismo, los sujetos obligados deberán entregar la información de forma totalmente gratuita, excepto en aquellos casos en que estuviesen autorizados expresamente por la normativa vigente a cobrar un arancel o equivalente en concepto de contraprestación por el servicio brindado. En caso de que los sujetos obligados posean una versión electrónica de la información solicitada, deberán enviarla al particular sin costo alguno o ponerla a su disposición, comunicándole a éste los datos que le permitan acceder a ella. De no existir versión electrónica, podrán reproducir la información solicitada en copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos u otros medios. En esos supuestos, los costos de reproducción correrán a cargo del solicitante, y el pago respectivo deberá hacerse previamente a la reproducción de la información. El costo de reproducción deberá ser establecido periódicamente por la Agencia de Acceso a la Información Pública (art. 6º).

Finalmente, esta última Agencia aprobó los **criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas** en la aplicación de la ley 27.275, de observancia obligatoria para los sujetos enumerados en el artículo 7º (conf. **resolución 4-E/2018**). Allí se precisa en qué supuestos la información solicitada deberá ser entregada sin costo. En el caso en que los sujetos obligados no posean versión electrónica de la información solicitada, deberán: 1. entregar copia papel o permitir la reproducción en dispositivos electrónicos; 2. Si la información





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 63872/2018/CA1 “Arosteguy, Julieta c/ Obispado de Santiago del Estero s/ amparo ley 16.986”.

requerida fuera menor a las 50 (cincuenta) hojas simples, y el organismo contara con los medios para la realización de copias, la reproducción estará a cargo del sujeto obligado; 3. Cuando supere las 50 (cincuenta) hojas simples o el sujeto requerido no pudiera reproducirlas a pesar de tratarse de un número menor de hojas, personal de la dependencia que tramita la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública acompañará al solicitante a sacar las fotocopias de la respuesta, costo que irá por cuenta del requirente; 4. En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 5. Toda vez que se comunique al ciudadano que se le hará entrega de la información solicitada y que ella supera las 50 (cincuenta) hojas simples o que el organismo no está en condiciones de realizar las copias, se deberá también poner en su conocimiento la forma de entrega y comunicar- en su caso, la necesidad de disponer de un dispositivo de almacenamiento digital para tal fin (criterio 6).

7º) Que la reseña normativa precedente permite formular las siguientes conclusiones aplicables al caso, a los efectos de precisar la modalidad de cumplimiento de la sentencia, de acuerdo a lo requerido por la aplelante:

Las **rendiciones de cuenta sobre los fondos públicos percibidos** deberán ser consultadas *en la sede de la demandada*, ya que su entrega exige su reproducción o digitalización en los términos previstos en la normativa reseñada, *la cual no contempla la obligación de trasladar la información al lugar del interesado por parte del sujeto obligado*. Por el contrario, la interesada deberá concurrir a la sede de la demandada, sea para digitalizar a su costa la información (a cuyo fin deberá disponer de un dispositivo de almacenamiento digital para tal fin), sea para ser acompañada por personal de aquélla a fin de sacar fotocopias, también a su costo, en caso de exceder las 50 hojas simples o de que la demandada no esté en condiciones de realizar las copias (conf. criterio 6 aprobado por resolución 4-E/18, y Sala I, causa 60164/2018 “Arosteguy, Julieta c/



Fundación Lactancia y Maternidad s/ amparo ley 16.986”, sent. del 28/2/19). En este sentido, cabe precisar que los sujetos obligados *que no integran el Estado Nacional* no tienen obligación de entregar la información en formato digital abierto. Tampoco deben procesarla o clasificarla, sino permitir su acceso en el estado en que se encuentre (art. 5º, ley 27.275).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal **RESUELVE**: 1) declarar mal concedido el recurso deducido por la parte demandada a fs. 86/92 y vta contra la sentencia de fs. 76/81 y vta; 2) hacer lugar al recurso de la actora en cuanto la sentencia de grado omitió pronunciarse sobre la modalidad de la condena y rechazar el alcance que pretende atribuir a esta última; 3º) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado, en atención a las particularidades del caso precedentemente reseñadas (art. 17, ley 16.986 y 68, segunda parte, CPCCN).

Se deja constancia de que el señor juez Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese —al Fiscal General en su público despacho—, y oportunamente devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI

